

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2510/2537

นางมัลลิกา คงตระกูล

โจทก์

นายแกนาซิงค์ ศรีคุรุวาฬ หรือนายแกนา

ซิงค์ ศรีคุรุวาฬ

จำเลย

นายแกนาซิงค์ ศรีคุรุวาฬ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย คืบหน้าขึ้นศาลทั้งหมด

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นการต่อสู้ในประเด็นข้อกฎหมายว่า การบอกเลิกสัญญาเช่าไม่ชอบและฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ พิเคราะห์ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 73)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวเลขที่ 1100/5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และส่งมอบคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลย ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท แก่โจทก์ นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2535) เป็นต้นไปจนกว่าจะยอมออกจากตึกแถวพิพาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินค่าเสียหายแต่ละงวดนับแต่วันถึงกำหนดชำระค่าเสียหาย แต่ละงวดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 67)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาอ้างว่าการบอกกล่าวเลิก สัญญาเช่าไม่ชอบด้วย  
กฎหมาย เพราะมิได้ส่งให้ ณ ภูมิลำเนาของ จำเลยนั้น เป็นการอ้างข้อต่อสู้คนละเหตุ  
กับที่อ้างไว้ใน ศาลชั้นต้น จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้าม  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ  
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาอ้างว่าการบอกกล่าวเลิก สัญญาเช่าไม่ชอบด้วย  
กฎหมาย เพราะมิได้ส่งให้ ณ ภูมิลำเนาของ จำเลยนั้น เป็นการอ้างข้อต่อสู้คนละเหตุ  
กับที่อ้างไว้ใน ศาลชั้นต้น จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้าม  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ  
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ